

1002890-07.2021.8.26.0438

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Autora que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Assinatura aposta semelhante a olho nu à da autora. Réu que agiu com cautela e observância Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002890-07.2021.8.26.0438 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002890-07.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Edna de Oliveira

Requerido:

Banco Pan S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

EDNA DE OLIVEIRA ajuizou ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais contra BANCO PANAMERICANO S.A. Sustentou que é aposentada pelo INSS, e possui diversos empréstimos consignados, com parcelas sendo descontadas em seus proventos de aposentadoria, que são depositados em conta bancária mantida pela instituição financeira requerida. Ocorre que o requerente observou nos pagamentos efetuados pelo INSS, que o valor pago era inferior do que realmente deveria receber pois foi verificado contrato de empréstimo nº 324836123-4, não contratado em seu benefício. Ao final, requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial, quais sejam: a) declaração da inexigibilidade dos descontos; b) repetição do indébito; e c) reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/21). Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação. Arguiu as seguintes preliminares: inépcia da inicial; falta de interesse de agir; impugnação à justiça gratuita. No mérito, afirmou que a contratação foi feita de forma regular mediante contrato físico devidamente assinado. Afirma que o valor do empréstimo foi creditado na conta da parte autora, tendo utilizado o referido montante. Impugnou o pedido de indenização por danos morais. Requereu a improcedência do(s) pedido(s).

formulado(s) na inicial (fls. 45/56).

Réplica (fls. 158/173).

Anulada a sentença de improcedência pelo Acórdão de fls. 295/301, determinou-se a realização de perícia grafotécnica (fls.306/307)

Laudo pericial (fls. 330/369).

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Rejeito a impugnação à Justiça Gratuita.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a declaração de hipossuficiência, no caso de pessoa natural, possui presunção relativa, podendo ser afastada se houver elementos de prova em sentido contrário. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1490657/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019. Logo, a teor do § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da referida benesse, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A esse respeito, assim vem decidindo o STJ e o TJSP: REsp 151.943/GO, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/1998, DJ 29/06/1998; TJSP - 4ª. Cam. de Direito Privado; AI nº 172.390-4/4-00-SP; Rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello; j. 28/9/2000.

No caso dos autos, verifico que a impugnação ao benefício da Justiça Gratuita é bastante genérica, estando desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Cível 1041603-83.2017.8.26.0602; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020; Apelação Cível 1000454-58.2016.8.26.0080; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020; Agravo de Instrumento 2104112-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019.

Em suma, não se desincumbiu o(a) impugnante do ônus de comprovar que seu ex adverso possui condições de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo do seu sustento e o de sua família. Isto posto, rejeito a impugnação à Justiça Gratuita.

2. Nos termos do artigo 488 do CPC, "Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485" (grifo meu).

Por seu turno, estabelece o § 2º, do artigo 282, do CPC que "Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta" (grifo meu).

Os dispositivos legais em questão tratam do princípio da primazia no julgamento do mérito.

Discorrendo sobre o aludido princípio, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que "O processo (ou fase) de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar em um julgamento de mérito. Por essa razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental. [...]

Tendo sido o objetivo do legislador ao criar o processo ou fase de conhecimento um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção sem julgamento, motivada por vícios formais. [...] A solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa julgada material, que dependerá de uma decisão de mérito transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento de mérito

quando comparado com a sentença terminativa. Pelas óbvias razões apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível para evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa no caso concreto, buscando com todo esforço chegar a um julgamento do mérito" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 28/29 – grifo meu). Esse é o caso dos autos, porquanto, no mérito, a pretensão formulada pelo(a) autor(a) é improcedente.

Assim, deixo de analisar as preliminares arguidas e passo ao exame do mérito.

3. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

4. O caso é de improcedência da pretensão formulada pelo autor.

5. No caso em apreço a parte autora é aposentado pelo INSS, e possui diversos empréstimos consignados, com parcelas sendo descontadas em seus proventos de aposentadoria, que são depositados em conta bancária mantida pela instituição financeira requerida. Ocorre que o requerente observou nos pagamentos efetuados pelo INSS, que o valor pago era inferior do que realmente deveria receber pois foi verificado contrato de empréstimo nº 324836123-4, não contratado em seu benefício. Com efeito, a prova pericial colacionada, comprova que a requerida assinou e anuiu com as cláusulas do contrato de empréstimo. Cabe destacar que a parte requerida não impugnou o(s) referido(s) documento(s), limitando-se a negar, de forma genérica, que não realizou qualquer contratação com a parte autora.

Ressalta-se que o laudo pericial grafotécnico concluiu que as assinaturas apostas no referido documentos é verdadeira, porquanto partiram do punho escritor do requerente. De acordo com o(a) perito(a) subscritor(a) do laudo, as assinaturas de punho da autora convergem das assinaturas apostas nos contratos de fls. 53/62.

Em caso análogo ao destes autos, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Contrato assinado, cópias dos documentos pessoais da autora e comprovação da disponibilização do crédito. Impugnação genérica. Despicienda a produção de prova pericial porquanto não há indícios de fraude. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Autora que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Assinatura aposta semelhante a olho nu à da autora. Réu que agiu com cautela e observância Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente disponibilizado na conta da autora e não devolvida até o momento. Ademais, valores descontados que ainda não superaram o depósito. Inocorrência de dano moral. Precedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, rejeitada preliminar, com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível 1000761-22.2021.8.26.0311; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021 – grifo meu).

Finalmente, e não menos importante, é ônus daquele que argui a nulidade do negócio jurídico comprovar quaisquer a existência dos vícios capazes de macular a avença (erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, simulação e fraude contra credores). Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação 0004144-76.2014.8.26.0438; Relator (a): Rômulo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017.

Não se desincumbindo a parte de demonstrar os referidos vícios, presume-se que o negócio jurídico é válido e eficaz, impondo-se aos contratantes o cumprimento da avença, com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos existem para serem cumpridos, pois fazem lei entre as partes.

Discorrendo sobre a força obrigatória do contrato, Orlando Gomes esclarece que, "celebrado que seja, com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas

fossem preceitos legais imperativos" (GOMES, Orlando. Contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 36 - grifo meu). Em suma, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas como regras incondicionais, sujeitando as partes do mesmo modo que as normas legais.

Do que foi exposto, conclui-se que as partes aceitaram as condições e cláusulas do contrato entre elas firmado, razão pela qual não há motivo jurídico para desconsideração ou modificação de suas estipulações, mesmo porque não há nulidade absoluta a ser declarada.

Em suma, não há nenhuma prova nos autos de erro ou outra circunstância capaz de macular a livre manifestação de vontade dos contratantes, que tinham plena consciência das consequências das obrigações que teriam de assumir por ocasião da formalização do contrato.

Não pode o requerente, pessoa plenamente capaz, após ter manifestado livremente sua vontade de celebrar o contrato, questionar posteriormente a validade do instrumento, alegando vício que não logrou demonstrar. E mesmo nas hipóteses em que o consumidor é pessoa com pouca instrução, ou mesmo analfabeta, tal circunstância, por si só, não lhe retira a capacidade para a prática dos atos da vida civil, tampouco permite que se presuma a sua incapacidade para celebrar contratos.

Conclui-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes é válido e que o demandante tinha ciência e anuiu aos termos do referido instrumento contratual, impondo-se às partes o cumprimento da avença.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2. Condene o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Também condene a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência em relação à parte requerente, nos termos do § 3º, do artigo 98, do CPC.

Se o caso, certifiquem-se os honorários dos advogados das partes nos termos do Convênio Defensoria/OAB.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Penápolis, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA